



Nr. 97 Kabinettsitzung vom 14. Mai 1920, [17 Uhr]

R 43 I/1356 , Bl. 89-91

Anwesend: Bauer, Köster, Wirth, Geßler, Schmidt, Hermes, David; StS Albert, Hirsch, Joël, Müller, Moesle, Göhre; MinDir. Meissner, Rauscher, Maeder, Dammann, Henrici, Siefert; MinR v. Tilly; Protokoll: MinR Brecht.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über schiedsgerichtliche Abänderung laufender Verträge. [...]
2. Abänderung des Gesetzes über die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 23. März 1919 und der Ausführungsbestimmungen vom 21. August 1919. [...]
3. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung der Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen, Beihilfen und Unterstützungen für Schäden Deutscher in Elsaß-Lothringen aus Anlaß des Krieges oder ihrer Verdrängung. [...]
4. Einberufung des neuen Reichstags.
5. Erholungsurlaub der Beamten. [...]
6. Urlaub der Angestellten. [...]
7. Regelung der Getreide- und Kartoffelwirtschaft 1920.
8. Heeresverminderung.
9. Entwurf einer Verordnung, betreffend die Zulassung von Rechtskundigen im Vorbereitungsdienste zur Stellvertretung von Rechtsanwälten. [...]
10. Entwurf zu einem Gesetz über die Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht.
11. Mindestalter oder Mindestdienstzeit für die Ernennung zu Ministerialräten und Ministerialsekretären. [...]
12. Verteidigung der sogenannten Kriegsverbrechen vor dem Reichsgericht.
13. Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der ärztlichen Versorgung bei den Krankenkassen. [...]

1. Entwurf einer Verordnung über schiedsgerichtliche Abänderung laufender Verträge. [...]

2. Abänderung des Gesetzes über die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 23. März 1919 und der Ausführungsbestimmungen vom 21. August 1919. [...]

3. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung der Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen, Beihilfen und Unterstützungen für Schäden Deutscher in Elsaß-Lothringen aus Anlaß des Krieges oder ihrer Verdrängung. [...]

4. Einberufung des neuen Reichstags¹.

Auf den Vortrag des *Ministerialdirektors* Dammann wird beschlossen:

Nach Durchführung der Wahlen soll der Reichsminister des Innern mit dem Präsidenten der Nationalversammlung wegen der Zusammenberufung des Reichstags in Verbindung treten. Über den Zeitpunkt wird die Reichsregierung eine Verständigung mit ihm suchen².

5. Erholungsurlaub der Beamten. [...]

6. Urlaub der Angestellten. [...]

7. Regelung der Getreide- und Kartoffelwirtschaft 1920.

Reichsminister Hermes trug die Grundsätze für die Getreidewirtschaft für das Jahr 1920 vor. Brotgetreide, Gerste und Hafer sollen weiter zwangsweise bewirtschaftet werden unter Freigabe der Deputate, für die aber eine Höchstgrenze festgelegt werden soll³. Es wird beabsichtigt, vom Beginn des nächsten Wirtschaftsjahres an einen Zuschlag auf den Doppelzentner Mehl zu erheben, um einen Fonds für die Anschaffung ausländischen Mehles zu schaffen. Hülsenfrüchte und Buchweizen sollen aus der Zwangswirtschaft herausgelassen werden.

Reichsminister Hermes gab ferner einen Überblick über die Ergebnisse der Kartoffelwirtschaft im laufenden Wirtschaftsjahr und über die Grundgedanken des den Mitgliedern des Reichskabinetts übersandten Entwurfs für die Bewirtschaftung im kommenden Wirtschaftsjahr⁴. Er legte unter Hervorhebung der für und gegen den Vorschlag des Entwurfs sprechenden Gründe die Gesichtspunkte dar, die es ihm ratsam erscheinen ließen, den im Entwurf vorgesehenen Weg zu gehen, indem er insbesondere darauf hinwies, daß bei einem verständnisvollen Mitarbeiten der Landwirtschaft, der

¹ Der RIM hatte am 10.5.20 ein Rechtsgutachten zu der Frage vorgelegt, wer den neuen RT einberufe. In diesem Gutachten war festgestellt worden, daß die RV keine Bestimmung darüber enthalten, wem die Berufung zur ersten Sitzung nach der Wahl zustehe. Aus dem Artikel 24 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 war abgeleitet worden, daß weder RPräs. noch RReg. die Einberufung vornehmen können. In Artikel 27 sei jedoch festgelegt worden, daß der RTPräs. auch zwischen zwei Wahlperioden seines Amtes walte, daher sei „er zweifellos befugt und auf Verlangen des RPräs. oder eines Drittels der Abgeordneten verpflichtet, den RT einzuberufen“ (R 43 I/1009, Bl. 7).

² Nach den Wahlen teilte der RIM dem PräsNatVers. mit, daß diesem gemäß Art. 27 und 180 [NatVers. gilt als RT] der RV die Einberufung des RT zur ersten Tagung zustehe. Namens des RMin. bat der RIM, das Parlament zum 24.6.20 einzuberufen (R 43 I/1009, Bl. 10).

³ Die Höchstgrenze der Deputate für Brotgetreide schwankte in den einzelnen Ländern zwischen 3 Zentnern in Sachsen und 53 Zentnern in Westpreußen (Kabinettsvorlage des REM vom 14.5.20; R 43 I/2535, Bl. 170-173).

⁴ Der REM beabsichtigte, die Kartoffelbewirtschaftung aufzuheben, wenn ein Ernteertrag von 120 Millionen Zentnern sichergestellt werde (§ 1 der VO über die Versorgung mit Herbstkartoffeln aus der Ernte 1920; R 43 I/2535, Bl. 176-179).

genossenschaftlichen Organisationen und des Handels [eher] mit einem Mehraufbringen an Kartoffeln zu rechnen sei als bei Fortsetzung der bisherigen Zwangsbewirtschaftungsform⁵.

Reichsminister Dr. Geßler und Dr. David wiesen auf die große Bedeutung hin, die in den letzten Jahren die Möglichkeit für die Verbraucher, Kartoffeln auf Bezugsscheine unmittelbar vom Verbraucher zu beziehen, gehabt habe und regten an, diese Einrichtung beizubehalten unter Anrechnung der auf Bezugsschein bezogenen Kartoffeln auf die im Entwurf vorgesehene Umlage. Demgegenüber wies der *Reichs ernährungsminister* darauf hin, daß der unmittelbare Bezug des Verbrauchers vom Erzeuger durch den Entwurf nicht gehindert werde, da insbesondere bei Mittel- und Kleinbesitz die Umlage so gering bemessen sei, daß der Erzeuger noch erhebliche weitere Kartoffelmengen verkaufen könne. Eine Anrechnung der Bezugsscheinkartoffeln auf die Umlage sei dagegen nach der ganzen Ausgestaltung des Entwurfs nicht möglich.

Weitere Bedenken gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Der von dem Reichs ernährungsministerium vorgeschlagenen Regelung wurde hiernach zugestimmt.

8. Heeresverminderung⁶.

Auf Vortrag des *Reichswehrministers* stimmte das Kabinett zu, daß infolge der durch die Märzereignisse eingetretenen Verzögerungen die Durchführung der Verminderung des Heeres auf 200 000 Köpfe bis zum 15. Mai 1920 erfolge und für die Zeit seit dem 1. April bis zum 15. Mai den mehr geführten Heeresangehörigen die Gebühren des neuen Besoldungsgesetzes gezahlt werden.

9. Entwurf einer Verordnung, betreffend die Zulassung von Rechtskundigen im Vorbereitungs-dienste zur Stellvertretung von Rechtsanwälten. [...]

10. Entwurf zu einem Gesetz über die Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht.

Der Vorschlag des *Reichswehrministers*, ein besonderes Gesetz über die Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht zu erlassen⁷, wurde zur Prüfung mit dem Reichsjustizministerium zurückverwiesen, weil

⁵ Dazu hieß es in der Vorlage des REM: Bei Freigabe der Kartoffeln würden die Preise im Herbst ansteigen, „so daß durch diese Regelung der Verbraucher sehr stark belastet würde; auch bestehe die Gefahr, daß bei freier Preisgestaltung für die nicht gebundenen Kartoffeln die Lieferung der Vertragskartoffeln ins Stocken kommen. Ob es dann möglich sei, im Wege des Zwanges die Umlagekartoffeln herauszuholen, müsse sehr bezweifelt werden. Zweifel wurden auch dahin geäußert, daß die zur Durchführung der Verträge erforderlichen Organisationen sich in der noch zur Verfügung stehenden Zeit werden hinreichend ausgestalten lassen. – Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, daß die Weiterführung der bisherigen Art der Kartoffelbewirtschaftung auf sehr erhebliche Schwierigkeiten stößt und daß insbesondere im letzten Jahr die Ergebnisse der Bewirtschaftung nicht als genügend bezeichnet werden können. Sollten daher die Erwägungen dahin führen, daß dem Vorschlag des Reichsausschusses und des Städtetages nicht entsprochen werden kann, würde gleichzeitig eine Verbesserung der bisherigen Art der Kartoffelaufbringung bedacht werden müssen. In dieser Hinsicht kommt in erster Linie eine stärkere Beteiligung der Genossenschaften und des Handels bei der Aufbringung innerhalb der Kommunalverbände in Betracht“ (R 43 I/2435, gefunden in R 43 I/2535, Bl. 170-173).

⁶ Der „Befehl für die Verminderung des Heeres auf 200 000 Mann zum 1.4.20“ war vom RWeMin. am 6.3.20 erlassen worden (R 43 I/680, Bl. 100-108). Auf Grund des Kapp-Putsches und der Unruhen im Ruhrgebiet hatte dann am 19. 3. v. Seeckt ein Telegramm dem RK zugesandt, in dem der General ausführte: „Die augenblickliche Lage hat es erforderlich gemacht, die zum 1.4.20 beabsichtigte Herabminderung des Heeres auf 200 000 Köpfe zunächst solange einzustellen, bis eine Klärung der Verhältnisse eingetreten ist. Ich habe daher eine dementsprechende Verfügung an die Kommandobehörden bereits erlassen; auch ist die Ententekommission darüber unterrichtet worden, daß die augenblickliche Lage eine Herabminderung des Heeres auf 200 000 Köpfe nicht gestattet.“ Seeckt bat des weiteren um nachträgliche Sanktionierung durch das Kabinett (R 43 I/680, Bl. 117 f.).

⁷ Zur Begründung seines GesetzEntw. hatte der RWeM ausgeführt, auf Grund des VV sei die RReg. verpflichtet, die allgemeine Wehrpflicht aufzuheben und ein entsprechendes Gesetz spätestens drei Monate nach dem Inkrafttreten des Vertrages (10.1.20) zu erlassen (Art. 173, 211 VV). Da ein Reichswehrgesetz bisher noch nicht erlassen sei, werde ein gesetzloser Zustand eintreten, sobald das Gesetz vom 6.3.19 (RGrBl. S. 295) über die vorläufige Reichswehr, das sich noch auf die bisherigen Bestimmungen gestützt habe, aufgehoben werde. Der vorliegende GesEntw. sei erlassen worden, um dem alliierten Drängen zu entsprechen (14.5.20; R 43 I/609, Bl. 91 f.).

der Erlaß eines besonderen Gesetzes nach dem als Gesetz zu betrachtenden Friedensvertrag von dem Reichsjustizministerium für nicht mehr erforderlich gehalten werde ⁸.

11. Mindestalter oder Mindestdienstzeit für die Ernennung zu Ministerialräten und Ministerialsekretären. [...]

12. Verteidigung der sogenannten Kriegsverbrechen vor dem Reichsgericht ⁹.

Der *Reichswehrminister* beantragt die Bereitstellung von 1 Million Mark zur Verteidigung der von dem Reichsgericht verfolgten sogenannten Kriegsverbrecher. Die Angelegenheit wird abgesetzt zur Prüfung, ob hierzu Mittel bereits aus andern Fonds bereitstehen ¹⁰.

13. Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der ärztlichen Versorgung bei den Krankenkassen. [...]

⁸ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 104, P. 3.

⁹ S. hierzu Dok. Nr. 46. Inzwischen hatten die Alliierten am 26.4.20 erneut das Problem der deutschen Kriegsverbrecher behandelt, und auf Grund dieser Aussprache war von ihnen am 7.5.20 eine „Probefliste“ mit 45 Namen übergeben worden (DBFP 1st ser. vol. VIII, pp. 226 sq., 236 sq.).

¹⁰ Rücksprachen mit den Referenten des AA und des RFMin. ergaben, daß für die Prozesse „Geldmittel zwar in Aussicht gestellt, aber bisher weder bestimmte Summen angefordert noch bewilligt wurden“. Aus diesem Grund beantragte der RWeM, daß möglichst bald eine Chefbesprechung einberufen werde (RWeM an den RK, 21.5.20; R 43 I/341, Bl. 7). Einladungen zu der Chefbesprechung, die am 1.6.20, 16.45 h stattfand, ergingen am 31.5.20 (R 43 I/341, Bl. 8), jedoch war eine Niederschrift nicht zu ermitteln; über das Ergebnis der Besprechung gibt aber ein Schreiben des RWeM an den RK vom Mai 1921 Auskunft. Dort heißt es: „Auf Grund der Chefbesprechung beim Herrn RK am 1.6.20 wurde mir seitens des RFMin. ein Fonds in der vorläufigen Höhe von 200 000 M zur Verfügung gestellt zur Verwendung für die vom Feindbund eines Kriegsverbrechens oder Kriegsvergehens beschuldigter Personen, soweit sie auf der 45er Liste – Probefliste – stehen. – In derselben Chefbesprechung wurde bereits eine Vergrößerung des Fonds und eine Erweiterung auch auf alle Beschuldigten der Großen Liste [vom Februar 20] in Aussicht genommen, falls die Verhältnisse es erfordern sollten“ (R 43 I/341, Bl. 23-26).

Zitierhinweis

Nr. 97 Kabinettsitzung vom 14. Mai 1920, [17 Uhr] in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller I, bearb. von Martin Vogt, 1971, S. 240–243 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu1-D97>